

Mandatsnotiz

Mandantin: Marlies Thormählen, geboren am 18.09.1966, wohnhaft Brandenbaumer Landstraße 88, 23566 Lübeck. Erstgespräch am 29.06.2026 in der Beratungsstelle. Die Mandantin erscheint mit Bescheid der Deutschen Rentenversicherung Nord vom 18.06.2026, Zustellung nach eigener Angabe am 20.06.2026. Umschlag liegt nicht vor. Widerspruchsfrist vorsorglich bis 20.07.2026 notiert.

Verstorbener Ehegatte: Hinnerk Thormählen, geboren am 02.02.1961, verstorben am 14.04.2026. Eheschließung am 17.08.1991 vor dem Standesamt Lübeck. Keine Scheidung, kein Getrenntleben. Zwei Kinder, beide volljährig. Keine erneute Ehe oder Lebenspartnerschaft der Mandantin.

Anliegen der Mandantin

Die Mandantin fragt nicht nur, ob der Bescheid formal richtig ist. Sie will wissen, ob sie ab August 2026 mit dem dort genannten Zahlbetrag leben kann, ob die Betriebsrente richtig angerechnet wird und ob die von ihrem Ehemann immer wieder erwähnten Monate auf dänischen Fähren überhaupt im Rentenkonto stehen.

Ihre eigene Lage:

- Beschäftigung bei der St. Jürgen Pflege gGmbH, Küchenleitung, 28 Wochenstunden.
- Bruttoarbeitsentgelt Mai 2026: 2.240,00 EUR.
- Voraussichtliche Jahressonderzahlung im November: 1.150,00 EUR.
- Betriebsrente aus früherer Sparkassenbeschäftigung: 146,80 EUR monatlich.
- Private Sofortrente aus 2021 angelegter Lebensversicherung: 238,44 EUR monatlich.
- Miete warm: 1.020,00 EUR.
- Darlehensrate aus Badumbau 2024: 188,00 EUR monatlich.

Auffälligkeiten im Gespräch

Die Mandantin zeigt eine handschriftliche Mappe des Verstorbenen mit der Überschrift "Dänemark 1984 bis 1986". Darin liegen alte Lohnzettel der Reederei Nordbaltic A/S, Hafen Kolding, und ein Schreiben einer dänischen Gewerkschaft. Im deutschen Versicherungsverlauf finden sich in dieser Zeit nur zwei Monate Anrechnungszeit wegen Arbeitslosigkeit und danach eine Lücke von 19 Monaten.

Der Bescheid behandelt die ersten drei Kalendermonate nach dem Tod anders als die Zeit danach. Die Mandantin hat diesen Unterschied nicht erkannt. Sie hat nur gesehen, dass im Juli noch 1.287,62 EUR überwiesen werden sollen, ab August aber nur noch 829,18 EUR.

Arbeitsauftrag

1. Widerspruch gegen den Bescheid sichern.
2. Berechnung der Einkommensanrechnung ab August 2026 nachvollziehen.
3. Prüfen, ob Betriebsrente und private Sofortrente jeweils in welcher Höhe einzubeziehen sind.
4. Nachforderung wegen dänischer Beschäftigungszeiten vorbereiten.
5. Mandantin einen Monatsplan ab August 2026 geben.

Bescheid der Deutschen Rentenversicherung Nord

Absender: Deutsche Rentenversicherung Nord, Ziegelstraße 150, 23556 Lübeck Versicherungsnummer des Verstorbenen: 02 020261 T 011 Aktenzeichen intern: HB-THO-2026-0414 Datum: 18.06.2026

Entscheidung

Sehr geehrte Frau Thormählen,

Ihnen wird nach dem Tod Ihres Ehemannes Hinnerk Thormählen eine große Witwenrente aus der gesetzlichen Rentenversicherung bewilligt. Rentenbeginn ist der 01.05.2026.

Für die Zeit vom 01.05.2026 bis 31.07.2026 wird die Rente im Sterbevierteljahr ohne Einkommensanrechnung gezahlt. Ab dem 01.08.2026 wird eigenes Einkommen berücksichtigt.

Berechnung laut Bescheid

Zeitraum	Monatlicher Bruttorentenbetrag	Abzüge KV/PV	Einkommensanrechnung	Auszahlungsbetrag
01.05.2026 bis 31.07.2026	1.404,78 EUR	117,16 EUR	0,00 EUR	1.287,62 EUR
ab 01.08.2026	1.404,78 EUR	117,16 EUR	458,44 EUR	829,18 EUR

Die Rente ist als große Witwenrente festgestellt worden, weil die maßgebliche Altersgrenze erfüllt ist. Die Ehe bestand länger als ein Jahr.

Versicherungsdaten des Verstorbenen

Dem Bescheid liegt folgender zusammengefasster Versicherungsverlauf zugrunde:

Zeitraum	Art der Zeit	Bewertung im Bescheid
01.09.1977 bis 31.07.1980	Ausbildung Maschinenbauwerft	Pflichtbeitragszeit
01.08.1980 bis 31.03.1984	Schiffsmechaniker Travemünde	Pflichtbeitragszeit
01.04.1984 bis 31.10.1985	ungeklärt	nicht bewertet
01.11.1985 bis 31.12.1985	Arbeitslosigkeit	Anrechnungszeit
01.01.1986 bis 31.12.1998	Hafenbetrieb Lübeck	Pflichtbeitragszeit
01.01.1999 bis 30.09.2023	Hafenmeister Stadtwerke Lübeck	Pflichtbeitragszeit
01.10.2023 bis 14.04.2026	Altersrentenbezug	Rentenbezugszeit

Hinweise zur Einkommensanrechnung

Als Einkommen wurden berücksichtigt:

- Arbeitsentgelt aus Beschäftigung bei St. Jürgen Pflege gGmbH.
- Betriebsrente der Hanseatischen Zusatzversorgungskasse.
- Laufende private Sofortrente aus Vertrag HL-Leben 7718-2021.

Die Umrechnung von Brutto- in Nettoeinkommen erfolgte pauschal nach den rentenrechtlichen Vorschriften. Einzelne tatsächliche Aufwendungen wurden nicht berücksichtigt.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der Deutschen Rentenversicherung Nord einzulegen.

Einkommensunterlagen

Arbeitgeberbescheinigung St. Jürgen Pflege gGmbH

Ausgestellt am 24.06.2026 durch Personalabteilung, Frau Kareen Nold.

Frau Marlies Thormählen ist seit dem 01.03.2020 als Küchenleitung in Teilzeit beschäftigt. Regelarbeitszeit 28 Wochenstunden. Das Monatsbrutto beträgt seit 01.04.2026 2.240,00 EUR. Die Beschäftigung ist unbefristet.

Regelmäßige Zulagen:

Position	Monatsbetrag
Funktionszulage Küchenleitung	110,00 EUR
Sonntagszuschläge, Durchschnitt aus zwölf Monaten	74,00 EUR
Vermögenswirksame Leistung Arbeitgeber	26,59 EUR

Die Jahressonderzahlung wird voraussichtlich im November 2026 gezahlt und beträgt nach heutigem Stand 1.150,00 EUR brutto. Überstunden werden nur auf ausdrückliche Anordnung vergütet; seit Januar 2026 wurden keine Überstunden vergütet.

Betriebsrentenmitteilung

Hanseatische Zusatzversorgungskasse, Schreiben vom 12.06.2026.

Frau Thormählen erhält aus einer früheren Beschäftigung bei der Sparkasse Lübeck eine laufende Betriebsrente in Höhe von 146,80 EUR monatlich brutto. Auszahlungsbetrag nach Beitragsabzug Kranken- und Pflegeversicherung: 124,91 EUR. Die Leistung beruht auf Anwartschaften aus den Jahren 1988 bis 1995.

Die Zusatzversorgungskasse weist darauf hin, dass die Leistung keine Hinterbliebenenversorgung ist, sondern eine eigene Altersleistung der Mandantin. Eine Kapitalabfindung wurde nicht vereinbart.

Private Sofortrente

HL-Leben Versicherung, Vertragsnummer 7718-2021, Schreiben vom 10.06.2026.

Die Mandantin erhält seit 01.11.2021 aus einer privaten Rentenversicherung eine garantierte monatliche Sofortrente in Höhe von 238,44 EUR. Der Vertrag wurde aus einer Einmalzahlung von 72.000,00 EUR finanziert. Die Einmalzahlung stammte aus dem Verkauf eines geerbten Reihenhauses in Bad Schwartau.

Der Versicherer bestätigt, dass die Rente lebenslang gezahlt wird und nicht dynamisiert ist. Ein Kapitalwahlrecht besteht nicht mehr.

Beratungsvermerk zur Streitlinie

Die DRV hat alle drei Einkommensarten in einem Betrag zusammengeführt. Die Mandantin kann die Berechnung nicht prüfen, weil der Bescheid keine Zwischenschritte ausweist. Für den Widerspruch sollen

die drei Einkommensarten getrennt aufgearbeitet werden:

1. Arbeitsentgelt mit pauschaler Nettoermittlung.
2. Betriebsrente als wiederkehrende Versorgungsleistung.
3. Private Sofortrente mit der Frage, ob und in welchem Umfang der Ertragsanteil maßgeblich ist.

Krankenkassenmitteilung und Beitragsabzug

Absender: HanseKrankenkasse, Pflegekasse, Lindenplatz 9, 23552 Lübeck Datum: 25.06.2026

Krankenversicherung der Rentner

Sehr geehrte Frau Thormählen,

nach Mitteilung der Deutschen Rentenversicherung Nord sind Sie ab dem 01.05.2026 als Rentnerin in der Krankenversicherung der Rentner geführt. Ihre Beschäftigung bei der St. Jürgen Pflege gGmbH bleibt beitragspflichtig. Beiträge aus der Witwenrente werden von der Rentenversicherung einbehalten und abgeführt.

Die HanseKrankenkasse legt für die Witwenrente folgende Sätze zugrunde:

Beitrag	Satz	Monatlicher Betrag aus 1.404,78 EUR
Krankenversicherung einschließlich Zusatzbeitrag	8,15 Prozent	114,49 EUR
Pflegeversicherung	2,55 Prozent	35,82 EUR

Die DRV hat im Bescheid nur 117,16 EUR als Abzug ausgewiesen. Bitte klären Sie mit dem Rentenversicherungsträger, ob die Pflegeversicherungsbeiträge teilweise über Ihr Arbeitsentgelt abgeführt werden oder ob die Darstellung im Bescheid verkürzt ist.

Offene Punkte aus Sicht der Krankenkasse

Die Betriebsrente der Hanseatischen Zusatzversorgungskasse ist beitragspflichtige Versorgungsleistung. Die private Sofortrente HL-Leben ist uns bisher nur als private Rentenzahlung gemeldet; eine beitragsrechtliche Einordnung ist noch nicht abgeschlossen.

Die Krankenkasse bittet um Vorlage:

- vollständiger Witwenrentenbescheid,
- Bescheinigung über Arbeitsentgelt ab Mai 2026,
- Police und Leistungsmitteilung der privaten Sofortrente,
- Betriebsrentenmitteilung.

Telefonnotiz

Telefonat vom 27.06.2026 mit Frau Nold, Arbeitgeberin. Frau Nold bestätigt, dass die Mandantin in Steuerklasse I abgerechnet wird und keine Kinderfreibeträge mehr eingetragen sind. Die Jahressonderzahlung wird nur gezahlt, wenn das Arbeitsverhältnis am 30.11.2026 besteht.

Widerspruchsentwurf

Absender: Marlies Thormählen, Brandenbaumer Landstraße 88, 23566 Lübeck Empfänger: Deutsche Rentenversicherung Nord, Ziegelstraße 150, 23556 Lübeck Datum: 03.07.2026

Widerspruch

Sehr geehrte Damen und Herren,

gegen Ihren Bescheid vom 18.06.2026 über die Bewilligung einer großen Witwenrente nach dem Tod meines Ehemannes Hinnerk Thormählen erhebe ich Widerspruch.

Der Widerspruch richtet sich nicht gegen die Bewilligung als solche, sondern gegen die Berechnung des Zahlungsbetrags ab dem 01.08.2026 und gegen den zugrunde gelegten Versicherungsverlauf meines verstorbenen Ehemannes.

Begründung

Der Bescheid weist ab dem 01.08.2026 eine Einkommensanrechnung in Höhe von 458,44 EUR aus. Die Berechnung ist für mich nicht nachvollziehbar. Ich bitte um eine vollständige Aufstellung, getrennt nach Arbeitsentgelt, Betriebsrente und privater Sofortrente, einschließlich der jeweils angewandten pauschalen Nettoermittlung und des verwendeten Freibetrags.

Die private Sofortrente HL-Leben beruht auf einer Einmalzahlung aus ererbtem Vermögen. Bitte legen Sie dar, ob die gesamte monatliche Zahlung oder nur ein Ertragsanteil berücksichtigt wurde. Ich bitte außerdem um Prüfung, ob die laufende Betriebsrente bereits beitragsrechtlich und rentenrechtlich zutreffend eingeordnet wurde.

Weiterhin enthält der Versicherungsverlauf meines Ehemannes eine Lücke vom 01.04.1984 bis 31.10.1985. Mein Ehemann war in diesem Zeitraum nach den beigelegten Unterlagen auf Fähren der Nordbaltic A/S in Dänemark beschäftigt. Ich bitte um Einleitung der zwischenstaatlichen Kontenklärung und um Prüfung, ob diese Zeiten die Rentenberechnung erhöhen.

Anlagen

1. Arbeitgeberbescheinigung St. Jürgen Pflege gGmbH vom 24.06.2026.
2. Betriebsrentenmitteilung Hanseatische Zusatzversorgungskasse vom 12.06.2026.
3. Leistungsmitteilung HL-Leben vom 10.06.2026.
4. Lohnzettel Nordbaltic A/S aus 1984 und 1985.
5. Schreiben dänische Gewerkschaft vom 03.11.1985.

Mit freundlichen Grüßen

Marlies Thormählen

Kontenklärung Dänemark

Unterlagen aus der Mappe des Verstorbenen

Die Mappe "Dänemark 1984 bis 1986" enthält vier Lohnzettel der Nordbaltic A/S, zwei Besatzungslisten und ein Schreiben der Gewerkschaft Søfart og Maskine vom 03.11.1985. Die Schriftstücke sind teilweise vergilbt, aber Namen, Geburtsdatum und Einsatzschiff sind lesbar.

Dokument	Inhalt	Relevanz
Lohnzettel Mai 1984	Hinnerk Thormählen, Fähre Baltic Krone	Beginn der Lücke
Lohnzettel Dezember 1984	Beiträge an dänische Kasse ausgewiesen	möglicher Auslandsnachweis
Besatzungsliste Februar 1985	Maschinenassistent, Route Kolding-Travemünde	Beschäftigungsort
Gewerkschaftsschreiben 1985	Kündigung wegen Linienumstellung	Ende der Beschäftigung

Entwurf Auskunftersuchen

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Widerspruchsverfahren zur Witwenrente nach Hinnerk Thormählen bitte ich um zwischenstaatliche Kontenklärung für Beschäftigungszeiten in Dänemark vom 01.04.1984 bis 31.10.1985. Die beigegeführten Unterlagen weisen eine Beschäftigung bei Nordbaltic A/S aus. Bitte prüfen Sie, ob dänische Versicherungszeiten vorliegen und wie diese bei der deutschen Hinterbliebenenrente zu berücksichtigen sind.

Beratungsvermerk

Die Kontenklärung ist nicht nur "nice to have". Falls sich zusätzliche rentenrechtliche Zeiten oder ausländische Versicherungszeiten ergeben, kann das die Grundlage der Witwenrente verändern. Der Widerspruch sollte daher ausdrücklich offenhalten, dass nicht nur die Einkommensanrechnung, sondern auch die Ausgangsrente des Verstorbenen überprüft wird.

Arbeitgeberbescheinigung und Lohnabrechnung

Absender: St. Jürgen Pflege gGmbH, Personalservice, Ratzeburger Allee 34, 23562 Lübeck

Arbeitnehmerin: Marlies Thormählen, Pflegehelferin im Wohnbereich Möwenblick Personalnummer: 4187

Ausgestellt am: 24.06.2026

Beschäftigung

Frau Thormählen ist seit dem 01.02.2019 mit 24 Wochenstunden beschäftigt. Seit dem Tod ihres Ehemannes arbeitet sie nach Abstimmung mit der Wohnbereichsleitung überwiegend Frühdienste, weil sie abends ihre Schwiegermutter versorgt. Die monatliche Arbeitszeit schwankt wegen Dienstaussch, Ausfallvertretungen und Feiertagsdiensten.

Für die Rentenstelle bestätigen wir folgende laufende Bruttoentgelte:

Monat	Grundentgelt	Zuschläge steuerfrei	Zuschläge steuerpflichtig	Einmalzahlung	Gesamtbrutto
Mai 2026	1.486,40 EUR	92,80 EUR	38,40 EUR	0,00 EUR	1.617,60 EUR
Juni 2026	1.486,40 EUR	126,40 EUR	57,60 EUR	0,00 EUR	1.670,40 EUR
Juli 2026	1.486,40 EUR	88,00 EUR	19,20 EUR	350,00 EUR Urlaubsgeld	1.943,60 EUR
August 2026 geplant	1.486,40 EUR	70,40 EUR	19,20 EUR	0,00 EUR	1.576,00 EUR

Die steuerfreien Zuschläge betreffen Sonntags- und Feiertagsdienste. Die steuerpflichtigen Zuschläge betreffen kurzfristige Dienstplanänderungen. Urlaubsgeld wird jährlich im Juli gezahlt und ist nicht monatlich garantiert.

Nettohinweise

Die Lohnabrechnung Juni 2026 weist aus:

Position	Betrag
Gesamtbrutto	1.670,40 EUR
Steuerbrutto	1.544,00 EUR
Lohnsteuer	62,41 EUR
Kirchensteuer	5,61 EUR
Solidaritätszuschlag	0,00 EUR
Krankenversicherung Arbeitnehmeranteil	132,04 EUR
Pflegeversicherung Arbeitnehmeranteil	31,78 EUR

Position	Betrag
Rentenversicherung Arbeitnehmeranteil	155,35 EUR
Arbeitslosenversicherung Arbeitnehmeranteil	21,72 EUR
Nettoauszahlung	1.261,49 EUR

Der Arbeitgeber kann nicht beurteilen, welche Pauschalabzüge rentenrechtlich anzusetzen sind. Frau Thormählen bat ausdrücklich darum, der Rentenstelle mitzuteilen, dass sie keine Vollzeitstelle ausübt und dass die Juli-Zahlung nicht dauerhaft anfällt.

Personalnotiz

Im Personalgespräch vom 20.06.2026 erklärte Frau Thormählen, sie wolle die Tätigkeit nicht ausweiten. Die Leitung bot ihr wegen Personalmangels 30 Wochenstunden an; Frau Thormählen lehnte ab. Grund waren Trauerbelastung, Arzttermine und die Pflege der Schwiegermutter in Bad Schwartau.

Sparkasse zu Lübeck

Girokonto Marlies Thormählen

Auszug handschriftlich übertragen am 27.06.2026

Umsätze 20.06.2026 bis 27.06.2026

24.06.2026 Gutschrift HansePort Versorgungskasse 318,46 EUR

25.06.2026 Lohn St. Jürgen Pflege gGmbH 1.261,49 EUR

26.06.2026 Abschlag Stadtwerke Lübeck -148,00 EUR

26.06.2026 Pflegehilfsmittel Schwiegermutter -39,90 EUR

27.06.2026 Apotheke Mühlenbrücke -23,17 EUR

Notizen der Mandantin aus dem Beratungstermin:

1. Warum rechnet die Rentenstelle die Betriebsrente ab August so, als wäre sie schon im Mai und Juni regelmäßig geflossen?
2. Darf Urlaubsgeld aus Juli den laufenden Monatswert erhöhen, wenn es im August nicht mehr kommt?
3. Muss die private Sofortrente aus der kleinen Lebensversicherung voll hinein, obwohl aus dem Vertrag monatlich nur 96,12 EUR kommen?
4. Wo ist die Zeit 1984 bis 1985 in Esbjerg? Hinnerk hatte damals bei NordSø Service gearbeitet, Lohnabrechnungen liegen im Keller in einem blauen Ordner.
5. Wenn die Rente im August auf unter 830 EUR fällt, kann ich die Miete allein nicht halten. Soll vorsorglich Wohngeld beantragt werden?

Telefonische Ergänzung 29.06.2026:

Frau Thormählen fand zwei dänische Lohnzettel für September und Oktober 1984. Auf beiden steht "ATP bidrag" und der Arbeitgeber "NordSø Service ApS, Esbjerg Havn". Die Unterlagen sind vergilbt, aber lesbar. Sie will sie zum nächsten Termin mitbringen.

Von	HansePort Versorgungskasse <leistungen@hanseport-vk.de>
An	Marlies Thormaehlen <marlies.thormaehlen@example.invalid>
Datum	Thu, 25 Jun 2026 11:42:08 +0200
Betreff	Hinterbliebenenleistung Hinnerk Thormaehlen - Ihre Nachfrage vom 22.06.2026

Sehr geehrte Frau Thorm■■hlen,

wir best■■tigen den Eingang Ihrer Nachfrage zur Hinterbliebenenleistung aus der betrieblichen Versorgung Ihres verstorbenen Ehemannes Hinnerk Thorm■■hlen.

Nach unserer Leistungsberechnung erhalten Sie ab 01.05.2026 eine monatliche Witwenversorgung in H■■he von 184,60 EUR brutto. Der Betrag wird am Monatsende gezahlt. Eine Kapitalabfindung ist nach der Versorgungsordnung Hafen 2002 nicht vorgesehen.

F■■r die Monate Mai und Juni 2026 wurde die Leistung am 24.06.2026 gesammelt angewiesen:

- Mai 2026: 184,60 EUR brutto
- Juni 2026: 184,60 EUR brutto
- Nachzahlung gesamt: 369,20 EUR brutto

Ab Juli 2026 erfolgt die Zahlung monatlich. Die Versorgung ist laufende Betriebsrente. Ob und wie die Leistung bei der gesetzlichen Witwenrente als Einkommen ber■■cksichtigt wird, entscheidet die Deutsche Rentenversicherung. Wir k■■nnen hierzu nur die Zahlungsart und die Betr■■ge best■■tigen.

Sie hatten au■■erdem gefragt, weshalb in unserem Schreiben vom 19.05.2026 der Begriff "Startgutschrift" stand. Damit war keine Sonderzahlung gemeint, sondern die technische Anlage Ihres Leistungskontos. Eine gesonderte Startgutschrift wird nicht ausgezahlt.

Mit freundlichen Gr■■■■en

Lea M■■ller
HansePort Versorgungskasse
Leistungsservice Hinterbliebene
Telefon: 0451 9000-218

Datei: 06_berechnungsmatrix_witwenrente.csv

monat	brutto_witwenrente	abzug_kv_pv	einkomm en_arbeit sentgelt_ brutto	betriebsr ente_brut to	private_s ofortrente	sterbevie rteljahr	einkomm ensanrec hnung_b escheid	zahlbetr ag_besche id	pruefver merk
2026-05	1404.78	117.16	2240.00	146.80	238.44	ja	0.00	1287.62	Sterbevie rteljahr ohne Ein kommens anrechnu ng
2026-06	1404.78	117.16	2240.00	146.80	238.44	ja	0.00	1287.62	Sterbevie rteljahr ohne Ein kommens anrechnu ng
2026-07	1404.78	117.16	2240.00	146.80	238.44	ja	0.00	1287.62	Sterbevie rteljahr ohne Ein kommens anrechnu ng
2026-08	1404.78	117.16	2240.00	146.80	238.44	nein	458.44	829.18	Bescheid legt Zwis chenschri tte nicht offen
2026-09	1404.78	117.16	2240.00	146.80	238.44	nein	458.44	829.18	Freibetra g und Pa uschalnet to nachfo rdern
2026-11	1404.78	117.16	3390.00	146.80	238.44	nein	unbekan nt	unbekan nt	Jahresso nderzahl ung geso ndert pruefen